

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 634/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย สราภ มาณัสสุ ดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ้อตาผู้เสียหายมอบให้ผู้เสียหายกับภริยาเป็นผู้ดูแลร้านอาหารที่เกิดเหตุโดยผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่ร้านด้วย จึงมีสิทธิครอบครองและเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายในความผิดฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันชักต้อนนายวิรัช เกษศรีธนาผู้เสียหายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย แล้วจำเลยกับพวกได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุอันสมควรและเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 295, 362, 364, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391, 364, 365 ให้ลงโทษบทหนักที่สุด ตามมาตรา 364, 365 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และทางนำสืบจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่

บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า บ้านที่เกิดเหตุเป็นของนายแต้ม ไม่ใช่เป็นบ้านของผู้เสียหายนั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายแต้มพ่อตาผู้เสียหาย ได้มอบให้ผู้เสียหายกับภริยาเป็นผู้ดูแลร้านอาหารที่เกิดเหตุ โดยผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่ร้านดังกล่าวด้วย ผู้เสียหายจึงมีสิทธิครอบครองบ้านดังกล่าวและเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย มีสิทธิดำเนินคดีฐานบุกรุกแก่จำเลยได้ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล สรรพวัณ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กীরติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>